

1506590-75.2020.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1506590-75.2020.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506590-75.2020.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2228474/2020 - DEL.SEC.BOTUCATU, 13597224 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1045/20/200 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 2228474 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1045/20/200 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO SARTORI

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

ROGERIO SARTORI qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 22h10min, na Rua Túlio Dauto, nº 345, Jardim Monte Mor, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de

terceiras pessoas, 143 porções de cocaína na forma de "crack", acondicionadas em material plástico, com peso líquido de 11,66g, 22 porções de maconha, embaladas em material plástico, com peso líquido de 31,03g, e 88 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos do tipo "eppendorf", com peso líquido de 12,35g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação provisória (fls. 29/32) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 84/86) juntados aos autos.

Segundo o apurado, na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações do local dos fatos, que é um conhecido ponto de tráfico de drogas da região, quando avistaram ROGÉRIO em uma viela.

Assim que percebeu a presença da viatura policial, o denunciado empreendeu fuga, dirigindo-se até um terreno baldio e passando, em seguida, a invadir os imóveis situados nas cercanias, pulando os muros e escalando os telhados das residências.

Os policiais militares saíram no encalço de ROGÉRIO e conseguiram abordá-lo. Submetido à revista pessoal, foram encontrados, nos bolsos das calças sobrepostas que usava (duas peças), 143 pedras de "crack", 22 porções de maconha e 88 pinos de cocaína, além de R\$ 1.479,00 em cédulas e moedas diversas, dinheiro oriundo do tráfico de drogas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação provisória de fls. 29/32, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 84/86 e comprovante de depósito de fls. 81).

Indagado, ROGÉRIO admitiu que a droga lhe pertencia e era destinada ao comércio ilícito, afirmando, também, que o dinheiro encontrado havia sido angariado através da prática da traficância.

Distribuído o flagrante houve manifestação do MP (fls. 55/64) e, por decisão deste juízo, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 66/68).

Em 30/09/2020 a D. Autoridade Policial apresentou relatório final (fls. 87/89).

Aos 05 dias do mês de outubro de 2020 o MP ofereceu denúncia em desfavor do acusado (fls. 93/96).

Por decisão de 06/10/2020 foi determinada a notificação do réu (fls. 97).

Houve manifestação ministerial, nos termos do Comunicado CG nº78/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, de 17.01.2020; do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2.019, pugnando pela manutenção da prisão do acusado (fls. 107/109).

Foi proferida decisão nos autos mantendo a prisão do acusado (fls. 110/111).

Houve manifestação ministerial, nos termos do Comunicado CG nº78/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, de 17.01.2020; do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2.019, pugnando pela manutenção da prisão do acusado (fls. 121/123).

Foi proferido despacho nos autos determinando a junta de FA e certidões correlatas, bem como a notificação do acusado (fls. 124).

Sobreveio aos autos decisão mantendo a prisão do acusado (fls. 129).

Foram juntadas FA e certidões correlatas (fls. 130/146), bem como o acusado foi notificado (fls. 148) informando que desejava a nomeação de defensor dativo.

Foi nomeado defensor dativo ao réu (fls. 150) o qual apresentou resposta à acusação e requereu a revogação de sua prisão preventiva (fls. 157).

Outra vez, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP foi proferida decisão mantendo a prisão do acusado (fls. 154).

Houve manifestação do MP opinando pelo indeferimento do pedido de revogação da preventiva (fls. 164/166).

Proferida decisão indeferindo o pedido formulado pela defesa e recebendo a denúncia (fls. 167/168).

O réu foi citado (fls. 188).

Em outras duas oportunidades foi revisada a necessidade da manutenção da prisão do acusado nos termos do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a prisão do acusado (fls. 189 e 195)

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa e o réu foi interrogado (mídia de fls. 201).

O MP apresentou memoriais por mídia requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 201).

A defesa apresentou alegações finais escritas pugnando pela absolvição do acusado ao argumento de que as provas produzidas não são suficientes para imputar a autoria delitiva ao réu (fls. 205/208).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o auto de exibição e apreensão (fls. 09); o laudo de constatação (fls. 29/32); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 84/86); o relatório (fls. 87/89); os depoimentos das testemunhas, e a versão do acusado.

Interrogado em juízo o réu relatou que no dia do ocorrido foi até o Bairro Monte Mor para receber de um terreno que havia carpido no local. Informou que quando estava subindo a rua, após receber o dinheiro, foi abordado por dois policiais e colocado dentro da viatura. Relatou que a viatura subiu uns dois quarteirões e parou junto de outros dois policiais que estavam procurando por pessoas que haviam corrido deles. Passados aproximadamente 30 minutos eles não acharam ninguém e começaram a indagar o que o depoente estava fazendo naquele local, oportunidade em que mencionou que teria ido até o local para pegar um dinheiro. Afirmou que eles começaram a fazer várias perguntas e agredir o depoente com chutes na perna querendo que o depoente confessasse que a droga localizada era dele. Relatou que devido as suas passagens os policiais não acreditaram no que o depoente afirmou. Informou que não conhecia os policiais que fizeram a sua abordagem. Relatou que o sr. de quem fora receber se chamava Maurício, bem como que recebeu a quantia de R\$

150,00. Afirmou que em momento algum confessou os fatos (essência do depoimento de fls. 201).

A testemunha Carlos relatou que estavam em patrulhamento pelo Bairro Monte Mor quando, ao adentrar em uma rua, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado o indivíduo empreendeu fuga, pulando residências e telhados, momento em que ele pulo encima de um telhado de Eternit que acabou quebrando e o indivíduo caiu dentro da residência, sendo detido. Em revista pessoal foi localizado em sua posse a quantia de R\$1.479,00 reais, 143 porções de "crack", 88 porções de cocaína e porções de maconha. Afirmou que o acusado já era conhecido dos meios policiais e é conhecido pelo apelido de "Lagarto". Relatou que o acusado estava sozinho, parado no meio de um quarteirão, ao lado de um terreno baldio. Por fim, afirmou que o acusado confessou que estava realizando o tráfico no local dos fatos (essência do depoimento de fls. 201).

A testemunha Felipe relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o indivíduo que ao visualizar a equipe empreendeu fuga a pé pulando pelos telhados das residências, momento em que um telhado cedeu e ele caiu dentro da residência sendo possível realizar a sua abordagem. Em revista pessoal foi localizada certa quantia em dinheiro, "crack", cocaína e maconha. Relatou que o réu confessou os fatos e afirmou que o dinheiro localizado era proveniente do tráfico (essência do depoimento de fls. 201).

Tem-se assim que o réu negou os fatos querendo fazer crer que fora forjado pelos policiais por já possuir passagens criminais.

Todavia, em que pese a negativa do acusado as provas produzidas são suficientes para uma condenação segura. Vejamos:

Os Policiais Militares ouvidos em juízo fora uníssonos em afirmar que estavam em patrulhamento de rotina, momento em que o acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga pulando pelos telhados dos imóveis. Relataram que em dado momento um dos telhados cedeu e o réu caiu dentro da casa sendo possível a sua abordagem. Informaram que em revista pessoal, lograram localizar a quantia de R\$1.479,00 reais, 143 porções de "crack", 88 porções de cocaína e porções de maconha. Por fim, afirmaram que o acusado confessou o tráfico e já era conhecido dos meios policiais.

Ora, apesar do acusado ter negado o tráfico de drogas, trazendo em seu interrogatório judicial uma elaborada e fantasiosa versão, o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os policiais militares prestaram depoimentos firmes e harmônicos que se coadunam com as demais provas produzidas nos autos.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, as embalagens e a quantidade de dinheiro encontradas na posse do réu, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado naquele local.

O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

Além disso, o laudo de fls. 84/86 resultou positivo para cocaína, cocaína em forma de "crack" e maconha.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos policiais devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no

artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Considerando os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, levando-se em conta a culpabilidade intensa do réu, a vida social nada produtiva, que levam à conclusão de que possui personalidade voltada às práticas delitivas, haja vista que ostenta condenações transitada em julgado (fls. 143/146 processos nº 0002188-73.2005.8.26.0136; 0007100-84.2003.8.26.0136), evidenciando que o fato apurado nestes autos não restou isolado em sua vida, bem como diante da grande quantidade de entorpecentes (143 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 11,66g, 22 porções de maconha, com peso líquido de 31,03g, e 88 porções de cocaína, com peso líquido de 12,35g,), quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Majoro a pena de 1/6, em razão da reincidência (fls. 143/146 processo nº 0014140-50.2010.8.26.0079), fixando-a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor menor.

Não se vislumbram atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse diapasão, em razão das circunstâncias judiciais desfavorável, da quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como da reincidência, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população desta cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa, não bastasse a reincidência do réu.

Torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ROGERIO SARTORI, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário apreendido (fls. 09), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculado à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser reincidente, não cumpriu o lapso temporal, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se

este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 31 de março de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA